



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07
071405

DOM
2019-01-08
Stockholm

Mål nr
T 6361-18

Sid 1 (2)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts dom 2018-06-15 i mål T 10661-17, se bilaga A

PARTER

Klagande

Afin Ahmad, 19820215-4327
Adress hos ombudet

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Pia Björstrand
Advokatbyrån Omnia AB
Järnagatan 6 A
151 72 Södertälje

Motpart

Bahjat Falik, 19650710-3817
Dotorpsgatan 55 A
521 44 Falköping

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Fredrik Kron
Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB
Nya Stadens Torg 1 A
531 31 Lidköping

SAKEN

Umgänge

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten lämnar Bahjat Faliks yrkande om umgänge utan bifall.
2. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt
 - a) Pia Björstrand till 24 501 kr, varav 16 308 kr avser arbete, 3 113 kr tidsspillan, 180 kr utlägg och 4 900 kr mervärdesskatt,
 - b) Fredrik Kron till 42 366 kr, varav 22 424 kr avser arbete, 9 338 kr tidsspillan, 2 131 kr utlägg och 8 473 kr mervärdesskatt.

Dok.Id 1443282

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 670 50
E-post: svea.avd7@dom.se
www.svea.se

Telefax
08-561 670 59

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Afin Ahmad har överklagat tingsrättens dom och yrkat att barnen inte ska ha något umgänge med Bahjat Falik.

Hovrätten har därefter den 28 juni 2018 beslutat att tingsrättens dom om umgänge tills vidare inte får verkställas.

Bahjat Falik har sedan vid huvudförhandlingen yrkat att barnen ska ha rätt till umgänge med honom på sätt som framgår av tingsrättens domslut och som längst fram till utgången av 2019.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten. I hovrätten har hållits tilläggsförhör med Afin Ahmad och Bahjat Falik.

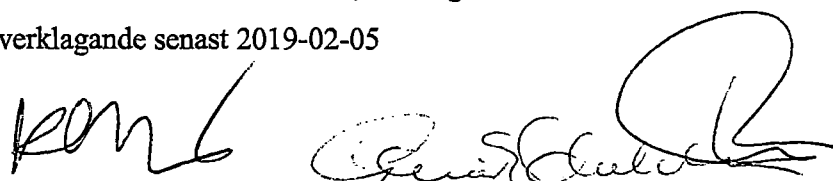
Vidare har Falköpings kommun upplyst att något umgänge med kommunens umgängesstöd aldrig blev av innan hovrätten beslutade att tingsrättens dom inte fick verkställas samt att kommunen även nu kan bidra med umgängesstöd.

Hovrätten gör följande bedömning. Ordföranden i tingsrätten har i sin skiljaktiga mening utförligt redogjort för varför hon ansåg att barnen inte skulle ha något umgänge med sin pappa. Hovrätten anser att dessa skäl fortfarande föreligger och att det i nuläget inte är förenligt med barnens bästa att de har umgänge med Bahjat Falik. Detta innebär att hans yrkande om umgänge ska lämnas utan bifall.

Tingsrättens domslut om umgänge har redan löpt ut varför det inte kräver något förordnande av hovrätten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2019-02-05



I avgörandet har deltagit hovrättsråden Kerstin Elserth (referent), Gunilla Schöldström och Elisabet Brunlid samt nämndemännen Elisabet Carlberg och Siv Enström.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se



STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM
2018-06-15
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
T 10661-17

Bilaga A

PARTER

Kärande

Bahjat Falik, 19650710-3817
Wetterlinsgatan 14 A Lgh 1002
521 35 Falköping

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Fredrik Kron
Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB
Nya Stadens Torg 1 A
531 31 Lidköping

Svarande

Afin Ahmad, 19820215-4327
Adress hos ombudet

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Pia Björstrand
Advokatbyrån Omnia AB
Järnagatan 6 A, 2 tr
151 72 Södertälje

DOMSLUT

1. Mohammad Flek, 070214-2514, och Venus Falik, 111213-9546, ska ha rätt till umgänge med Bahjat Falik i närvaro av umgängesstöd utsedd av Falköpings kommun under två timmar per umgängestillfälle en gång per månad, vid de tillfällena och på den plats som kommunen bestämmer; dock längst till utgången av 2018. Vad tingsrätten bestämt om umgänget ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.
2. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Fredrik Kron med 78 786 kr, varav 36 693 kr för arbete, 19 920 kr för tidsspillan, 6 416 kr för utlägg och 15 757 kr för mervärdesskatt.

Dok.Id 1878655

T 6361-18

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Scheelegatan 7

Telefon
08-561 652 70
E-post:
stockholms.tingsratt.avdelning3@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Telefax
08-561 650 03

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM
2018-06-15

T 10661-17

3. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Pia Björstrand med 36 543 kr, varav 25 821 kr för arbete, 3 113 kr för tidspillan, 300 kr för utlägg och 7 309 för mervärdesskatt.
-

BAKGRUND

Parterna är båda medborgare i Syrien. De har tidigare varit gifta med varandra och har tillsammans barnen Mohammad, född 2007, och Venus, född 2011.

Skaraborgs tingsrätt dömde till äktenskapsskillnad mellan parterna den 12 februari 2016 och meddelade den 3 juni 2016 en dom av innebörden att Afin Ahmad har ensam vårdnad om barnen samt att barnen inte har rätt till umgänge med Bahjat Falik.

I en ansökan om stämning, som kom in till tingsrätten den 21 augusti 2017, yrkade Bahjat Falik att parterna skulle ha gemensam vårdnad och att barnen skulle ha rätt till sedvanligt umgänge med honom. Därtill framställde han ett interimistiskt yrkande om umgänge med umgängesstöd under fyra timmar varannan lördag.

Sedan Afin Ahmad bestritt yrkandena och Falköpings kommun kommit in med s.k. snabbupplysningar i målet enligt 6 kap. 20 § föräldrabalken hade tingsrätten ett sammanträde för muntlig förberedelse den 10 november 2017. Tingsrätten avslog därefter Bahjat Faliks yrkande om umgänge med umgängesstöd, samt förordnade om att Falköping kommun skulle komplettera tidigare ingivna upplysningar med samtal med barnen. Begärd komplettering inkom till tingsrätten under december 2017, vari angavs att barnsamtal genomförts den 4 december 2017.

Sedan parterna beretts tillfälle att ange sin bevisning har tingsrätten hållit huvudförhandling i målet.

YRKANDEN M.M.

Bahjat Falik har yrkat att Mohammad och Venus ska ha rätt till umgänge med sin pappa fyra timmar varannan lördag i närvaro av umgängesstöd på närmare tid och plats som parterna i samråd med socialtjänsten bestämmer, samt att Mohammad och Venus

– efter det att umgänget med umgängesstöd kommit till stånd vid fem tillfällen – ska ha rätt till umgänge med sin pappa, varannan helg, jämna veckor, från fredag kl. 16.00 till söndag kl. 16.00. Yrkandena har framställt jämväl interimistiskt.

Afin Ahmad har bestritt yrkandena.

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN

Bahjat Falik har gjort gällande att det är förenligt med barnens bästa att de har umgänge med honom. Han har vidare till utveckling av sin talan anfört följande.

Bahjat Falik har inte fått träffa sina barn sedan augusti 2015. Parterna bodde under ett antal år i Dubai och barnen är födda där. De kom så småningom att hamna i Sverige; Bahjat Falik kom först och Afin Ahmad kom efter med barnen frivilligt. Till en början hade Bahjat Falik umgänge med barnen här, men plötsligt bröts det. Afin Ahmad fick skyddade adressuppgifter och Skaraborgs tingsrätt meddelade dom på äktenskapsskillnad och sedermera om vårdnad och umgänge. Vid den tiden pågick en förundersökning avseende olaga hot och misshandel riktat mot Afin Ahmad och barnen från Bahjat Faliks sida. Förundersökningen lades emellertid ner.

Det finns inte några omständigheter som talar mot ett umgänge mellan barnen och Bahjat Falik. Det förhållandet att Afin Ahmad är rädd för honom ska inte påverka barnens möjligheter till umgänge. Det tillbakavisas att Bahjat Falik utövat våld mot Afin Ahmad i Dubai. Parterna har grälat, men utöver det har det inte förekommit något som ska påverka umgängesfrågan. Det finns inte någon risk för att Bahjat Falik skulle föra barnen utomlands. I Syrien pågår det ett krig och hela Bahjat Faliks släkt bor i Sverige förutom hans åldriga mor. Bahjat Falik har aldrig utövat något våld mot barnen.

De samtal som hållits med barnen kan inte läggas till grund för en bedömning av om barnen ska träffa Bahjat Falik för umgänge. De händelser som de refererar till är händelser som påstås ha ägt rum för flera år sedan. Barnens uppfattningar är färgade av

vad deras mor anser och Venus var för liten vid de påstådda händelserna för att kunna ha egna minnesbilder avseende dessa.

Bahjat Falik har tillbakavisat påståendena om att det förekommit våld i relationen och framfört att han inte sympatiserar med någon hederskultur.

Afin Ahmad har tillbakavisat att det är förenligt med barnens bästa att ha umgänge med Bahjat Falik. Hon har utvecklat sin talan enligt följande. Parterna kommer från Syrien och bodde inledningsvis där tillsammans. De flyttade sedan till Dubai. Afin Ahmad arbetade som föreståndare för flera märkesbutiker och Bahjat Falik arbetade på en bank. Afin Ahmad var familjens huvudförsörjare. Parterna fick konflikter i sitt äktenskap och Bahjat Falik misshandlade Afin Ahmad allvarligt, bl.a. i ryggen. Bahjat Falik förlorade sitt arbete i Dubai och flyttade till Sverige. Han kom emellertid tillbaka och ville att Afin Ahmad och barnen skulle följa med tillbaka till Sverige. Afin Ahmad ville få äktenskapsskillnad, vilket ledde till att Bahjat Falik misshandlade och frihetsberövade henne. Afin Ahmad flydde till sina föräldrar i Turkiet. Eftersom barnens id-handlingar inte var kompletta nödgades hon lämna barnen i Dubai. Bahjat Falik tog då barnen med sig till Syrien där det rådde krig, men flydde senare med barnen till Turkiet, där han lämnade dem hos Afin Ahmads föräldrar. Afin Ahmad hade inte möjlighet att försörja sig själv och barnen i Turkiet, varför hon så småningom återförenades med Bahjat Falik i Sverige i hopp om att förhållandena dem mellan skulle bli bättre.

Bahjat Falik träffade till en början barnen i Sverige, men blev sedan aggressiv och hotfull och hotade såväl Afin Ahmad som barnen med att han skulle döda dem. De placerades därför via socialtjänsten och polisen på ett s.k. skyddat boende.

Parterna är båda muslimer och kommer från familjer med hederskultur. Bahjat Falik har alltid varit mycket kontrollerande mot Afin Ahmad och hon är väldigt rädd för att han ska ta barnen ifrån henne. Barnen har uttryckt en stark rädsla för sin far. Detta framkom redan genom de utredningar som gjordes i målet om äktenskapsskillnad m.m. vid Skaraborgs tingsrätt, mål T 2288-15. Vid de barnsamtal som genomförts inom ra-

men för nu aktuellt mål har Mohammad starkt motsatt sig umgänge med Bahjat Falik och Venus har inte gett uttryck för att hon önskar träffa fadern.

DOMSKÄL

Utredningen

Parterna har hörts under s.k. fria partsförhör. På Afin Ahmads begäran har familjerättssekreteraren Helena Svalmark hörts som vittne angående de barnsamtal hon höll med barnen. Parterna har åberopat viss skriftlig bevisning, bl.a. den vårdnads-, boende- och umgängesutredning från februari 2016 som inhämtades i målet vid Skaraborgs tingsrätt från såväl Falköpings som Tingsryds kommun, samt redovisning av ovan nämnda barnsamtal från Falköpings kommun.

Parterna har i förhör bekräftat de uppgifter de lämnat sakframställningsvis. De har därutöver sammanfattningsvis berättat följande.

Bahjat Falik

Afin Ahmad var inte bara hans fru, hon var hans käreasta och hans kamrat. Sonen har fått sitt namn efter Bahjat Faliks far och är hela hans liv. I Dubai var han bankchef vid den islamiska banken som tillhörde presidenten. Han hade en mycket hög lön och de levde ett gott liv där. Mot slutet av vistelsen där led Afin Ahmad av ryggvärk och undersöktes av läkare vid ett stort sjukhus. Problemen i ryggraden har inte förorsakats av att han misshandlat henne, det skulle även svenska läkare kunna bekräfta. Afin Ahmad lider av migrän, vilket leder till att hon blir ett nervvrak och skriker och gapar för allting. De hade meningsskiljaktigheter i sitt äktenskap, men inte mer än så. Afin Ahmads uppträdande ledde till att de gjorde sig av med henne på hennes arbetsplats. Hon blev svartlistad och omedelbart utvisad från Dubai med återreseförbud. Hon tog barnens pass med sig. Hans avsikt var att följa efter med barnen till Turkiet och biljetter var bokade. I transithallen nekades han detta och den enda möjligheten som återstod var att

åka med barnen till Syrien för att ordna nya pass till barnen där. Han flydde sedermera med barnen till Turkiet och fortsatte sedan till Sverige, där han varit tidigare för att förbereda en tillvaro här. Afin Ahmad och barnen kom till Sverige i maj 2015. De bodde då hos Afin Ahmads syster och kusin i Falköping. En gång i veckan hälsade han på hos Afin Ahmad och barnen, och hjälpte henne med bl.a. deras personnummer, samt umgicks med barnen vid 5-6 tillfällen. I augusti 2015 upphörde kontakten helt plötsligt. Han har aldrig försökt lokalisera var hon och barnen bor trots att det skulle ha varit möjligt för honom. Det finns ingen risk att han skulle föra barnen till Turkiet eller Syrien. Som kurd är han under rådande krig förbjuden att återvända dit.

Afin Ahmad

Det var ett arrangerat äktenskap utan någon kärleksrelation. De levde under ca 12 år i Dubai. Hon fick direkt ett välbetalt arbete i ett välkänt företag. Hon tjänade dubbelt så mycket som Bahjat Falik. Han utgick ifrån att hon lyckades så bra i arbetslivet genom ett icke sedesamt beteende, vilket ledde till att han kränkte hennes heder på olika sätt. Hon bad om äktenskapsskillnad från Bahjat Falik vid flertalet tillfällen på grund av problem och våld i äktenskapet. Bahjat Falik nekade henne äktenskapsskillnad och hotade och begränsade hennes tillvaro. Han arrangerade så att hon blev uppsagd från arbetet i Förenade Arabemiraten.

Hon kom till Sverige för barnens skull. När hon ansökte om äktenskapsskillnad här blev Bahjat Falik otroligt arg. Han var mycket tydlig med att hon inte skulle ha några förhoppningar om att kunna ändra sitt liv. Vid ett tillfälle då han hade umgänge med barnen tog han ett hårt tag om sonens handled och skulle dra in honom i en bil. sonen blev mycket rädd. Bahjat Falik har upprepat hotat att ta barnen ifrån henne samt inför hennes syster och kusin uttalat ett dödshot gentemot Afin Ahmad. Händelsen polisanmäldes.

Barnen lever nu i fred och trygghet och hon försöker få livet stabilt runt barnen. Mohammad var alltid rädd och ledsen efter umgängen, särskilt som Bahjat Falik sagt till

sonen att han skulle ta hans syster ifrån honom om inte deras mamma tog tillbaka ansökan om äktenskapsskillnad.

Venus minns allt från tiden i Dubai. När de lämnat Dubai och bodde i Turkiet vaknade hon på nätterna och skrek.

Tingsrättens bedömning

Allmänna utgångspunkter

Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Tingsrätten ska således endast se till barnets bästa, vilket innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller förälderns behov av kontakt med barnet. Vad som är bäst för barnet ska avgöras utifrån de individuella förhållandena i varje enskilt fall. Omständigheter som det vid den bedömningen ska fästas särskilt avseende vid är risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets viljas med beaktande av barnets ålder och mognad.

Umgängesfrågan

Frågan om umgänge prövades av Skaraborgs tingsrätt genom en dom den 3 juni 2016. Vid den tiden hade Afin Ahmad och barnen skyddade personuppgifter och deras adress var hemlig i förhållande till Bahjat Falik. Vidare pågick en förundersökning om misstankar om olaga hot mot Afin Ahmad från Bahjat Faliks sida. Vid den tiden fann tingsrätten att Afin Ahmad levde under hot och att hon hade det skyddsbehov som hon gjorde gällande i målet. Domstolen fann även att ett eventuellt avslöjande av deras vistelseort skulle kunna leda till konsekvenser som allvarligt skulle kunna påverka barnens välbefinnande. I bedömningen vägdes även in att barnen var rädda för sin far och inte önskade någon kontakt med honom. Sammanfattningsvis ledde tingsrättens

bedömning till att barnen skulle kunna fara illa av ett umgänge, varför Bahjat Faliks yrkanden därom avslogs.

Omständigheterna är nu delvis förändrade. Afin Ahmad och barnen har numera inte sekretessmarkerade personuppgifter och de lever i dagsläget inte under något konkret hot från Bahjat Faliks sida.

Utgångspunkten för tingsrättens prövning är att barn så långt som möjligt bör tillför-säkras en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Mohammad har visserligen uttalat att han inte önskar någon kontakt med sin far och att han är rädd för honom. Även Venus har sagt att hon inte heller vill träffa Bahjat Falik. De händelser som deras rädsla bottnar i ligger långt tillbaka i tiden. De bör därför få möjlighet att under trygga former återknyta kontakten med honom. Falköpings kommun har i ett yttrande den 1 juni 2018 förklarat att de kan tillhandahålla visst umgänge med umgängesstöd under förutsättning att det inte föreligger risk för övergrepp eller bortförande då umgäng-estödjarna inte har mandat att fysiskt förhindra att barn kränks eller bortförs.

Utredningen i målet ger inte något stöd för att det föreligger någon sådan risk. Mo-hammad och Venus ska därför ha rätt till umgänge med umgängestöd på sätt som framgår av domslutet. Frågan om eller hur ett umgänge därefter ska ske går inte att förutse. Umgängesyrkandena i övrigt lämnas därför utan bifall.

Förordnandet ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga (DV400). Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 6 juli 2018. Prövningstillstånd krävs.

Marianne Gauffin

I avgörandet har deltagit rådmannen Marianne Gauffin, ordförande (skiljaktig), samt nämndemännen Bengt Ekman, Lotta Nordfeldt och Anneli Saksa.

SKILJAKTIG MENING

Undertecknad är skiljaktig enligt följande.

Umgängesfrågan

Frågan om umgänge prövades av Skaraborgs tingsrätt i en dom den 3 juni 2016. Domstolen fann efter att utförligt ha prövat den risk som ett umgänge skulle kunna innebära för Mohammads och Venus att de skulle kunna fara illa av ett umgänge med Bahjat Falik. Bedömningen gjordes på grundval av parternas uppgifter, samt genom vad som framkommit i upplysningar och utredningar från Falköpings och Tingsryds kommun om parternas förhållanden. Utredningen i förevarande mål är i stort sett densamma, förutom att den kompletterats med ytterligare utredning till belysande av barnens vilja, samt att parterna hörts på nytt.

Två omständigheter har förändrats från tidpunkten för Skaraborgs tingsrätts dom. Afin Ahmad och barnen har numer inte sekretessmarkerade personuppgifter och en förundersökning angående olaga hot är nedlagd. Det förhållandet att skattemyndigheten och polismyndigheten bedömt Afin Ahmads och barnens skyddsbehov respektive en brottanmälan på angivet sätt, har emellertid inte någon avgörande betydelse för frågan om ett umgänge för Mohammad och Venus med fadern är förenligt med deras bästa.

Parterna har båda beskrivit sitt äktenskap och sin tillvaro under åren i Dubai, delvis i olika dager och på olika sätt. De synes ense om att de till det yttre levde ett gott liv där, sett till ekonomiska och sociala omständigheter. Relationen tycks emellertid inte ha varit problemfri och Afin Ahmad har berättat om en hårt kontrollerad tillvaro helt styrd av maken och andra, med inslag av hot och våld. Att Afin Ahmad alltså hyser en mycket stark rädsla för vad Bahjat Falik kan ta sig till med henne och barnen råder det inte något tvivel om. Därtill kommer ett visst mått av uppgivenhet inför vad som kan komma att ske.

Mohammad är 11 år och närmar sig den ålder då hans vilja knappast kan avfärdas. Han har – enligt vad utredningen i målet visar – klart angett som sin uppfattning att han är rädd för sin far och inte önskar ha någon kontakt med honom. Han har för utredarna tydligt uppgett vad han grundar sin rädsla på och hur han ser på umgängesfrågan. Venus – som visserligen bara är 6 år – och som knappast hunnit etablera någon egen varaktig nära relation med sin far, har naturligt nog angett samma inställning som sin storebror.

Afin Ahmad har hela ansvaret för sina barns hälsa och utveckling. Alldeles oavsett om den starka rädsla som hon uppenbarligen alltjämt känner för Bahjat Falik är välgrundad eller inte är hennes känslor en realitet som inte kan lämnas åt sidan i tingsrättens bedömning. Afin Ahmad är den förälder som på ett helt avgörande sätt påverkar barnens mående. Tingsrätten finner att det finns en påtaglig risk för att det yrkade umgänget mellan barnen och Bahjat Falik skulle kunna bli en sådan belastning för Afin Ahmad att det allvarligt skulle kunna skada barnens hälsa.

Umgänge med umgängesstöd är inte avsett för de fall där barnet riskerar att kränkas eller bortföras. Risken är inte utesluten i förevarande mål och prognosen för en övergång till ett normaliserat umgänge är dålig.

Vid en sammanvägning av samtliga omständigheter och med hänsyn tagen även till att tingsrätten i sin bedömning ska beakta Mohammads och Venus behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, finner tingsrätten att omständigheterna inte kan sägas vara sådana att det är förenligt med barnens bästa att de har något umgänge med Bahjat Falik. Hans yrkande om umgänge ska därför avslås.